CY Cergy Paris Université
Faculté de droit
Année universitaire 2026-2027

Droit des obligations (L2, S 3)
- Le contrat -
Fascicule de méthodologie

Magali Jaouen
Professeure de droit privé
CY Cergy Paris Université

Déroulement des td et bibliographie indicative

I.- Déroulement des travaux dirigés, liens entre cours et td, assiduité, conseils méthodologiques — RAPPELS

Comme vous le savez, le cours magistral dispensé en amphithéâtre (3h/semaine) et les travaux dirigés (1h30/semaine) sont conçus de manière complémentaire. Ils constituent pour vous un socle d'apprentissage progressif qui sollicite diverses approches de la matière (à la fois théoriques et pratiques). Même si en L2 vous connaissez déjà bien le fonctionnement universitaire, il ne me paraît pas inutile, au seuil de ce premier semestre, de rappeler les « fondamentaux ».

Le cours magistral (tous les mercredis de 08h30 à 11h45 Amphi LAROUSSE, Bât. Chênes 2) a pour objet de vous donner les éléments essentiels de la matière enseignée. Bien que votre présence ne soit pas obligatoire, il importe de souligner l'intérêt d'assister régulièrement au cours :

- d'une part, l'enseignant a déjà fait pour vous le tri entre les informations et notions qu'il souhaite vous transmettre, ce qui est un gain de temps non négligeable. Cela vous évite de vous retrouver seuls devant un ouvrage dont le contenu pourrait en outre ne pas correspondre à ce que le titulaire du cours a choisi d'enseigner ;
- d'autre part, le fait d'entendre « parler droit », d'écouter l'enseignant dérouler une argumentation, présenter et discuter une controverse doctrinale, critiquer une jurisprudence ou encore tout simplement annoncer son plan de cours permet d'acquérir plus rapidement et de manière vivante les connaissances sur une matière donnée ;
- enfin, il ne faut pas oublier que le cours magistral et les fiches de td sont conçus par le titulaire du cours dans une logique de complémentarité. Par conséquent, la présence au cours magistral rend plus aisée la compréhension des fiches de td et des exercices demandés.

Les séances de travaux dirigés débutent deux semaines après les cours et ont pour objet :

- l'apprentissage de la méthode,
- l'approfondissement de thématiques données,
- la sensibilisation à la controverse et à la discussion.

Le droit est un véritable jeu de l'esprit qui sollicite votre rigueur scientifique et votre capacité à construire un raisonnement argumenté. Les td sont le lieu et le moment dédiés à cet apprentissage. Contrairement au cours magistral, ***votre présence est ici obligatoire***. Et il doit s'agir d'**une présence *réelle*** : la participation active et l'implication au cours des séances comptent pour une part importante dans la notation finale du contrôle continu.

C'est la raison pour laquelle une séance de td *se prépare en amont* :

Le travail à fournir est conséquent car :

- il faut d'abord se forger *un socle de connaissances sur le sujet*, ce qui suppose de connaître son cours et, le plus souvent, de le compléter par la lecture d'un ou deux manuels ;
- ensuite, *tous les documents de la fiche* doivent être lus et synthétisés (il faut impérativement garder une trace écrite de votre lecture : résumé, annotations, fiches de jurisprudence etc…) ;
- enfin, chaque semaine un ou plusieurs ***exercice(s) méthodologique(s)*** vous seront demandés (dissertation, cas pratique, commentaire d'arrêt ou d'article…). **Ils doivent obligatoirement être effectués par écrit sur un support papier**. À cet égard, je ne saurais trop vous inciter à **écrire à la main** vos devoirs afin de composer dans des conditions proches de celles de l'examen.

Il est également important d'insister sur *la prise de notes* :

Que ce soit en cours ou en td, vous ne pouvez pas vous contenter d'écouter sans rien écrire. Prendre des notes c'est déjà une première manière de s'approprier le contenu d'une matière. On peut également ajouter que des études scientifiques recommandent, pour une prise de notes efficiente, d'utiliser **une feuille et un stylo de préférence à l'ordinateur**. Le but n'est bien évidemment pas de se montrer hostile au progrès mais de vous donner les clés pour réussir. Il a été démontré que, lorsque l'on prend des notes manuscrites, on est beaucoup plus dans une démarche de compréhension de ce que l'on note, là où l'ordinateur a quelque chose de plus automatique. Avec l'ordinateur, on fait moins le tri entre les informations, on ne les hiérarchise pas nécessairement, on peut plus facilement se laisser distraire par une alerte mail ou une notification quelconque (cela vaut également pour le téléphone portable posé à côté de la feuille papier…). Et plus l'on tape vite, plus le risque est grand d'une prise de notes « en mode pilote automatique »… A l'inverse, pour celles et ceux qui tapent à deux doigts, la prise de notes peut alors devenir très laborieuse… **A méditer donc !**

(v. not. l'étude menée par l'association Psychological Sciences : Pam Muellet et Daniel Oppenheimer, « The pen is mightier than the keyboard. Advantages of longhand over laptop note taking », *Psychological Science*, online, 23 avril 2014. Traduction du titre : « Le stylo est plus puissant que le clavier. Avantages de l'écriture cursive comparée à l'ordinateur pour la prise de notes »).

Pour résumer

Ce qu'il est attendu de vous dans le cadre de chaque séance de td :

- connaître le cours ;
- avoir lu, analysé, synthétisé tous les documents de la fiche ;
- avoir réalisé le ou les exercices demandés (rédigés intégralement sur papier) ;
- être *réellement* présent(e) : concentration, écoute (de l'enseignant(e) et des autres étudiant(e)s), prise de notes, prise de parole.

II.- Bibliographie indicative

1° Outil indispensable : **Code civil 2027** (ou 2026) Litec (bleu) ou Dalloz (rouge)

N.B. contexte de réforme du droit des obligations en 2016 ==> vous devez prêter une attention au droit applicable et savoir jongler entre les anciens et nouveaux articles du code civil (***v. séance TD n° 1***) :

- ***à télécharger (format Excel)*** — **Table de concordance** des anciens et des nouveaux textes du Code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/autour-de-la-loi/codification/tables-de-concordance/code-civil

- **Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016** portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

- **Rapport remis au Président de la république** relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (lecture recommandée pour comprendre la réforme : à télécharger — https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032004539)

- **Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018** ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
- savoir naviguer sur le site de **Legifrance.fr**

vidéo très instructive proposée par le site « PrépaDalloz » : **Savoir utiliser son code** https://www.youtube.com/watch?v=IVNjoK8Q2G0 --> à partir de 5:31 min

V. aussi **Comment bien utiliser et préparer son code civil pour les partiels** : https://www.youtube.com/watch?v=vSP6CpjlueA

2° Manuels à jour de la réforme de 2016 :

Il est également fortement recommandé de faire l'acquisition d'**un manuel de droit des obligations**, parmi la sélection ci-dessous, étant précisé qu'il est de toute façon indispensable de consulter régulièrement plusieurs ouvrages en bibliothèque pour la préparation de vos séances de travaux dirigés, afin d'approfondir les thématiques abordées :

- BÉNABENT (A.), *Droit des obligations*, 21e éd., Montchrestien, coll. Précis Domat droit privé, 2025
- FABRE-MAGNAN (M.), *Droit des obligations,* 1. *Contrat et engagement unilatéral*, 7e éd., PUF, coll. Thémis, 2024
- FLOUR (J.), AUBERT (J.-L.) et SAVAUX (E.), *Les obligations,* 1. *L'acte juridique*, 19e éd., Sirey, coll. Sirey Université, 2026 - *accessible sur la base Dalloz*
- MALAURIE (Ph.), AYNÈS (L.) et STOFFEL-MUNCK (Ph.), *Droit des obligations*, 14e éd., LGDJ, coll. Droit civil, 2026
- MALINVAUD (Ph.), MEKKI (M.) et SEUBE (J.-B.), *Droit des obligations*, 18e éd., LexisNexis, coll. Manuels, 2025
- TERRÉ (F.), SIMLER (Ph.), LEQUETTE (Y.) et CHÉNEDÉ (F.), *Droit civil - Les obligations*, 13e éd., Dalloz, coll. Précis, 2022 - *accessible sur la base Dalloz*

3° Ouvrages spéciaux sur la réforme de 2016

- CHANTEPIE (G.) et LATINA (M.), *Le nouveau droit des obligations*, 3e éd., Dalloz, 2024 - *accessible sur la base Dalloz*
- CHÉNEDÉ (F.), *Le nouveau droit des contrats et des obligations*, 2e éd., Dalloz, 2018 - *accessible sur la base Dalloz*
- DESHAYES (O.), GENICON (Th.) et LAITHIER (Y.-M.), *Réforme du droit des contrats, du régime général de la preuve et des obligations*, 2e éd., LexisNexis, 2018
- SEUBE (J.-B.) (dir.), *Droit des contrats : mise en pratique de la réforme*, Editions législatives, 2020

4° Pour une approche thématique et plus pratique :

Je souhaite attirer votre attention sur un manuel : ANCEL (P.), *Droit des obligations en 12 thèmes*, 5e éd., Dalloz, coll. Séquences, 2026 accessible sur la base Dalloz

Cet ouvrage traite la matière par grandes thématiques avec une approche pratique à partir de situations concrètes, ce qui permet d'en faciliter la compréhension —> cet ouvrage est excellent, *en complément d'un manuel plus classique*. Il n'est pas indispensable de l'acheter, mais je vous en recommande vivement la consultation en bibliothèque dans le cadre de la préparation des travaux dirigés notamment.

5° Pour s'ouvrir aux autres droits :

CABRILLAC (R.), *Droit européen comparé des contrats*, 2e éd., LGDJ, coll. systèmes cours, 2016

6° OUVRAGE qui constitue UNE RÉFÉRENCE et dont la consultation est vivement recommandée :

CAPITANT (H.), TERRE (F.), LEQUETTE (Y.) et CHÉNEDÉ (F.), *Les grands arrêts de la jurisprudence civile*, Tome 2, 14e éd., Dalloz, 2024 - *accessible sur la base Dalloz*

Il est en outre indispensable de **savoir utiliser les bases de données juridiques** pour rechercher des références d'articles, de notes de jurisprudence etc…

Les principales revues et bases juridiques en droit des contrats :

- **base Dalloz**
  - Actualité juridique Contrats, *AJ Contrat* (*arrêt de la revue en 2020*)
  - Recueil Dalloz, *D.*
  - Revue trimestrielle de droit civil, *RTD civ.*
  - Revue trimestrielle de droit commercial, *RTD com.*
- **base Lexis 360°**
  - Contrats, concurrence, consommation, *Contrats, conc., consom.*
  - Semaine juridique, édition générale *JCP éd. G*
- **base Lextenso**
  - Gazette du Palais, *Gaz. Pal.*
  - L'essentiel du droit des contrats, *LDC*
  - Revue des contrats, *RDC*
- **base LamyLine**
  - Droit et patrimoine, *Dr. et pat.*
  - Revue Lamy droit civil, *RLDC*
- **base Le Doctrinal**/Le Doctrinal Plus

Méthodologie :

1.- Savoir lire et commenter un arrêt :

- La lecture des arrêts de la Cour de cassation - p. 8-17
- La méthode du commentaire d'arrêt - p. 18-26

2.- La méthode de la dissertation - p. 27-29

3.- La méthode du cas pratique - p. 30-32

4.- La méthode du commentaire d'article - p. 33-40

5.- Ouvrages de méthodologie - p. 41

La lecture des arrêts de la Cour de cassation

Le procès en cassation démarre par le **dépôt d'une déclaration de pourvoi** au greffe de la Cour de cassation par l'une des parties qui devra, dans les 4 mois suivant ce dépôt, rédiger un ***mémoire ampliatif*** (art. 978 c.pr.civ.). Ce mémoire contient une ou plusieurs critiques soulevées contre l'arrêt et rédigées sous la forme d'un ***moyen de cassation***.

Le **moyen de cassation** est la clé du procès devant la Cour de cassation. Il expose, en quelques lignes et de manière concise quoique complète, la critique adressée à la décision attaquée. Un pourvoi peut contenir plusieurs moyens distincts.

Son importance est capitale dans la mesure où **la Cour de cassation n'est tenue de statuer que sur le moyen**.

Il est important de connaître ***la structure d'un moyen de cassation***. A cet égard, notez que la Cour de cassation a notamment fait évoluer les règles de rédaction des moyens.

Depuis **octobre 2020** en matière civile, le moyen de cassation est divisé en **deux parties** :

1° Exposé de la **disposition** de la décision qui est critiquée (dite encore « chef du dispositif attaqué »).

Ex. : *« M. X. fait grief / reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser la somme de ... euros à titre de dommages et intérêts... »*

2° La **critique** en elle-même, annoncée par la locution **« alors que ».** Plusieurs critiques de nature différente peuvent être adressées à une même disposition.

Chaque critique est appelée **branche du moyen** : « alors d'une part que ... (1ère branche) ; alors d'autre part... (2nde branche) » ou « de première part…(1ère branche) ; de deuxième part…(2ème branche) ; de troisième part… (3ème branche) ».

Dans les 2 mois à compter de la signification du mémoire ampliatif, le ou les défendeurs au pourvoi doivent déposer un ***mémoire en réponse - dit mémoire en défense*** **-** qui s'attacher à réfuter chacune des critique (art. 982 c.pr.civ.).

Notez que le ou les défendeurs au pourvoi peuvent, si l'arrêt frappé d'un *pourvoi principal* contient certaines dispositions qui leur sont défavorables, former *un pourvoi incident* dans le même délai de 2 mois à compter de la signification du mémoire ampliatif.

Statuant sur les moyens qui lui sont présentés, la Cour de cassation peut rendre **différents types d'arrêts** : rejet, cassation qui peut être totale ou partielle, cassation avec ou sans renvoi... Depuis 2014, la Cour de cassation a engagé une véritable refonte en profondeur des règles de rédaction et de motivation de ses arrêts dans le but d'en améliorer l'accessibilité et l'intelligibilité aux juristes, y compris internationaux.

Force est en effet de relever que les règles traditionnelles de rédaction adoptées par la Cour de cassation dès sa création en 1790 rendaient ses arrêts difficiles à interpréter en raison de leur caractère lapidaire et souvent obscur. Rédigés sous la forme d'une phrase unique ponctuée par des « attendu », ces arrêts sont très peu motivés et supposent une bonne maîtrise de la technique de cassation pour en déchiffrer le sens et la portée. Cette part de mystère dont la Cour de cassation a toujours enveloppé ses décisions a d'ailleurs justifié une condamnation de la France par la CEDH le 14 mars 2019 (n° 38299/15, *Quilichini c/ France*), les juges de Strasbourg ayant estimé ne pas comprendre le sens de l'arrêt déféré. L'instauration de nouvelles règles est de ce point de vue bienvenue.

Régulièrement critiquée, la Cour de cassation a amorcé, **à partir de 2014**, une réforme afin de rendre ses décisions plus compréhensibles et transparentes. Cette réforme s'est faite progressivement, en plusieurs étapes :

- d'abord, la Cour de cassation a ouvert l'***accès aux documents préparatoires*** : mémoires ampliatif et en défense, avis de l'avocat général, rapport du conseiller rapporteur ;
- ensuite, **à partir de 2015**, elle a accompagné certains arrêts (notamment de principe) d'une ***note explicative*** ou d'un *communiqué* ;
- enfin, **depuis oct. 2019**, elle s'est donnée de ***nouvelles règles de rédaction*** afin notamment que la motivation soit contenue dans l'arrêt lui-même et non pas uniquement dans une note, un communiqué ou des documents à part. Il est en outre prévu ***une motivation enrichie*** pour les arrêts jugés les plus importants : revirements de jurisprudence, interprétation d'une disposition nouvelle, unification de la jurisprudence, mise en cause des droits fondamentaux...

Sur le site de la Cour de cassation, que je vous invite à consulter régulièrement, on peut lire ceci :

« À la fin de l'année 2019, la Cour de cassation a adopté de nouvelles normes de rédaction de toutes ses décisions. Le style en est direct, sans '*attendu*' ni phrase unique. Les paragraphes sont numérotés. Les grandes parties composites de l'arrêt sont clairement identifiées: "Faits et procédure", "Examen des moyens", "Dispositif".

Les arrêts les plus importants (revirements de jurisprudence, solutions nouvelles, unification de la jurisprudence, mise en cause de droits fondamentaux...) bénéficient plus systématiquement d'une motivation développée. Celle-ci met en évidence:

- la méthode d'interprétation des textes pertinents retenue par la Cour
- évoque les solutions alternatives écartées, si celles-ci ont été sérieusement discutées;
- cite les 'précédents' pour donner plus de lisibilité aux évolutions de la jurisprudence;
- fait état des études d'incidences effectuées lorsqu'elles ont joué un rôle conséquent dans le choix de la solution adoptée... »

La nouvelle rédaction facilite donc l'identification de la structure de l'arrêt puisque **tous les arrêts**, qu'ils soient ou non dotés d'une motivation enrichie, sont **toujours structurés en *3 parties*** expressément identifiées :

1° Faits et procédure

2° Examen des moyens du pourvoi

3° Dispositif de l'arrêt (introduit par la formule « PAR CES MOTIFS, la Cour... »)

Notez que la structure des arrêts rédigés en application des *anciennes règles de rédaction* est différente :

- non seulement, il n'y a aucun titre ou intitulé permettant de repérer rapidement les différentes parties de l'arrêt,
- mais aussi, les arrêts sont structurés en *4 parties* :

  1° Faits et procédure

  2° Moyen du pourvoi (si arrêt de rejet) / Motifs de la Cour d'appel (si arrêt de cassation)

  3° Motifs de l'arrêt (réponse de la Cour de cassation)

  4° Dispositif introduit par la formule « PAR CES MOTIFS »

Comme vous pouvez le constater, dans la nouvelle structure des arrêts, la 2ème partie intitulée « Examen des moyens du pourvoi » vient en fait fusionner les parties 2° et 3° de l'ancienne rédaction. Si l'on est donc passé de 4 à 3 parties, la structure reste globalement identique.

Une fois précisée la structure générale des arrêts de la Cour de cassation, il est alors indispensable de s'intéresser à la **structure propre à chaque type d'arrêt** que peut rendre la Cour de cassation : les arrêts de cassation (1) et les arrêts de rejet (2).

1) Les arrêts de cassation

Tout d'abord, il convient de préciser **2 règles qui sont communes à tous les arrêts de cassation *anciens comme nouveaux*** :

- les textes en cause sont **toujours visés en tête de l'arrêt** (article 1020 du NCPC) : c'est ce qu'on appelle **le visa** (dans la nouvelle rédaction, le visa apparaît juste après la mention « Réponse de la Cour ») ;
- l'énoncé d'un principe général figurant dans un attendu qui suit le visa (appelé en pratique un **chapeau** parce qu'il surplombe les motifs qui suivent) n'est **pas systématique**. J'attire votre attention sur le fait que l'absence de chapeau n'est pas révélatrice, à elle seule, de la moindre portée de l'arrêt considéré (v. *infra*).

Ensuite, retenez que le texte d'un **arrêt de cassation** ne contient **pas en principe de résumé du moyen de cassation invoqué**. Celui-ci se trouve parfois en *annexe de l'arrêt* mais pas toujours. En l'absence de toute annexe, vous ne disposerez donc pas de l'argumentation précise du pourvoi. Dans un commentaire, il ne faut donc pas « broder » sur ce que vous n'avez pas.

Cependant, **depuis le 22 mars 2023**, la Cour de cassation a modifié cette règle **pour les arrêts contenant une réponse motivée** : le moyen est alors reproduit systématiquement en sorte qu'il ne sera plus annexé aux arrêts rendus en matière civile.

a) Arrêts de cassation rédigés selon les règles antérieures à 2019 : 4 parties + dispositif

1ère partie : **visa + *parfois* attendu de principe (chapeau).**

2ème partie : exposé des circonstances de **fait** et de **procédure** ayant abouti à la décision frappée de pourvoi.

3ème partie : contenu de la **décision** attaquée.

4ème partie : indication des **raisons** pour lesquelles l'arrêt encourt la cassation.

Dispositif : « PAR CES MOTIFS, casse et annule... »

b) Arrêts de cassation rédigés selon les nouvelles règles de 2019 : 3 parties

1ère partie : Faits et procédure

2ème partie : Examen du moyen qui est lui-même divisé en 2 sous-parties :

- Énoncé du moyen
- Réponse de la Cour :
  - visa + parfois attendu de principe (chapeau)
  - contenu de la décision attaquée (dispositif, motifs essentiels...)
  - indication des raisons pour lesquelles l'arrêt encourt la cassation

3ème partie : Dispositif « PAR CES MOTIFS

Comme précisé plus haut, les arrêts de cassation ne comportent pas toujours de chapeau. Cependant, il ne faut pas déduire systématiquement de cette absence de principe en tête de l'arrêt qu'il s'agit d'un simple arrêt d'espèce dépourvu de toute portée de principe.

C'est pourquoi, l'appréciation de la portée d'un arrêt **ne doit pas être déterminée uniquement en considération de la présence ou de l'absence d'un chapeau**. Il convient de porter son attention sur les cas d'ouverture retenus, l'existence ou l'absence d'un contrôle exercé par la Cour de cassation sur la question de fond, le degré d'abstraction de la solution rendue ou encore les lettres indiquant le degré d'importance de l'arrêt dans la doctrine de la Cour (v. *infra* n° 4°). Le recours à la motivation enrichie depuis 2019 pour les décisions les plus importantes devrait faciliter cette appréciation.

2° Les arrêts de rejet

Ce qui les distingue immédiatement des arrêts de cassation c'est **l'absence de visa et l'absence de principe énoncé en tête de l'arrêt**.

La structure globale des arrêts de rejet est toujours la même. Seule la présentation de leur dernière partie peut varier.

a) Premier type d'arrêts de rejet

- arrêts de rejet rédigés selon les règles antérieures à 2019 : 4 parties + dispositif

  1ère partie : exposé des **faits.**

  2ème partie : exposé de la **procédure**.

  3ème partie : **résumé du moyen** de cassation, c'est-à-dire la critique adressée à l'arrêt d'appel.

  4ème partie : **réfutation du moyen** par la Cour de cassation toujours précédée de l'expression *« mais attendu que… »*

  Dispositif : « PAR CES MOTIFS, rejette... »

* Il *ne faut pas confondre* le résumé du moyen et sa réfutation ! Si le résumé du moyen est important pour apprécier la portée de sa réfutation, et donc la portée de l'arrêt, il n'exprime pas l'opinion de la Cour de cassation. Il constate seulement l'énoncé objectif d'une critique adressée à l'arrêt.

- arrêts de rejet rédigés selon les nouvelles règles de 2019 : 3 parties

  1ère partie : exposé des **faits et de la procédure**

  2ème partie : examen des **moyens** :

  - Énoncé du moyen
  - Réponse de la Cour de cassation

  3ème partie : **dispositif**.

b) Deuxième type d'arrêts de rejet

Dans certains arrêts de rejet, la partie de la décision où la Cour de cassation expose les motifs justifiant selon elle le rejet du pourvoi va être subdivisée en **3 sous-parties.**

Cette particularité a été maintenue dans les nouvelles règles de rédaction des arrêts, ce qui conduit à la structure suivante selon le cas :

- arrêts de rejet rédigés selon les règles antérieures à 2019 : 4 parties + dispositif

1ère partie : les faits

2ème partie : la procédure

3ème partie : résumé du moyen

4ème partie : réfutation du moyen qui est ici subdivisée en **3 sous-parties**

- énoncé d'un principe général (= dit « chapeau intérieur »),
- motifs déterminants de l'arrêt attaqué, dans l'exposé desquels la Cour de cassation insiste sur les constatations qui répondent au principe exposé en 1°,
- indication des raisons pour lesquelles la décision rendue n'encourt pas les griefs du moyen.

Dispositif

- arrêts de rejet rédigés selon les nouvelles règles de 2019 : 3 parties

1ère partie : exposé des **faits et de la procédure**

2ème partie : examen des **moyens** :

- Énoncé du moyen
- Réponse de la Cour de cassation qui est subdivisée en **3 sous-parties** identiques à *supra*
  - énoncé d'un principe général
  - motifs déterminants de l'arrêt attaqué
  - indication des raisons du rejet du moyen

3ème partie : **dispositif**.

Comme vous pouvez le constater, cette structure est généralement révélatrice d'un arrêt de principe. Ainsi, contrairement à une idée reçue, les arrêts de rejet peuvent contenir l'énoncé de principes généraux et constituer des *arrêts de principe*. Il ne faut donc pas croire qu'un arrêt de cassation a nécessairement plus de force qu'un arrêt de rejet : tout dépend de la question posée à la Cour.

=> **pour apprécier la portée d'un arrêt il est préférable de s'attacher à la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la question litigieuse et au cas d'ouverture retenu.**

C'est pourquoi il est important de dire à présent quelques mots sur les cas d'ouverture à cassation :

3° Les cas d'ouverture à cassation

Il existe de nombreux cas d'ouverture à cassation. En voici **une sélection** parmi les plus emblématiques :

a) La violation de la loi

C'est le cas d'ouverture le plus « noble » qui permet à la Cour de cassation de censurer directement le non-respect de la règle de droit.

C'est par une cassation pour violation de la loi que la Cour exprime le plus clairement sa pensée, ce qui facilite le travail de l'interprète.

Plusieurs sous-catégories : violation de la loi par fausse interprétation (prise de position sur l'interprétation d'un texte) ; violation par fausse application (ajout d'une condition).

b) Le défaut de base légale

Il est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit. Il s'agit donc d'un grief qui s'attache plus à la **motivation** de la décision qu'au fond.

! ! Distinction entre violation de la loi et défaut de base légale :

- Lorsqu'elle casse pour violation de la loi, la Cour de cassation a trouvé dans la décision tous éléments qui lui ont permis de s'assurer d'une erreur de droit commise par les juges ;
- *Au contraire* lorsqu'elle casse pour manque de base légale, c'est qu'elle n'a pas trouvé tous ces éléments et a donc été dans l'impossibilité d'exercer son contrôle. Notez que les arrêts de cassation pour défaut de base légale sont dotés d'une *portée variable* : selon les circonstances, l'arrêt peut avoir seulement pour objet de censurer une décision qui a omis de caractériser une condition d'application de la loi (caractère disciplinaire), ou, bien au contraire, l'arrêt va préciser indirectement les caractéristiques essentielles des conditions d'application et, à cette occasion, procéder à un revirement, un ajustement, etc…

c) Le défaut et la contradiction de motifs

L'exigence de motivation des décisions de justice est une composante du droit au procès équitable (si elle ne figure pas en tant que telle dans l'art. 6, § 1 Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme l'a consacrée comme une conséquence du droit à être entendu par un tribunal impartial). Elle est, d'abord, un rempart contre l'arbitraire du juge - celui-ci est sommé de justifier rationnellement sa décision (vertu réflexive de la motivation). Elle est, ensuite, une garantie pour le justiciable qui peut ainsi, non seulement, vérifier que toutes ses prétentions ont bien été examinées, mais aussi comprendre voire accepter la décision rendue (vertu pédagogique de la motivation).

Le contrôle de la motivation opéré par la Cour de cassation est tout à la fois de nature formelle et substantielle puisqu'elle censure :

- d'une part *le défaut de motifs* : c'est, soit l'absence totale de motif, soit l'insuffisance des motifs ou encore la motivation « de pure forme » ;
- d'autre part, *la contradiction de motifs* : c'est le fait de retenir, au soutien de la décision, une chose et son contraire. La contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs car chacun des motifs qui se contredisent s'annule.

d) Le défaut de réponse à conclusions

Il sanctionne une insuffisance de recherches de la part des juges du fond au regard des arguments et prétentions développées par l'une ou l'autre des parties dans ses conclusions (écritures qui doivent être remises tant au juge saisi de l'affaire qu'à la partie adverse et qui contiennent l'exposé - en fait et en droit - des prétentions respectives des parties). Il s'agit d'une forme particulière de défaut de motifs (v. supra).

e) La dénaturation

La dénaturation c'est le fait, pour un juge chargé d'appliquer un contrat, d'apprécier la valeur d'un document apporté en preuve (facture, courrier etc.) ou encore de répondre aux prétentions développées par les parties dans leurs conclusions, de méconnaître le sens clair et précis des termes contenus dans ces écrits.

4° La publication et la hiérarchisation des arrêts

Source : site de la Cour de cassation (www.courdecassation.fr)

Seule une partie des arrêts rendus par la Cour de cassation font l'objet d'une publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (abrévation Bull. civ.), la décision de publier ou non revenant au Président de la chambre traitant le pourvoi.

En général, si un arrêt n'est pas publié, c'est parce qu'il s'agit d'un arrêt de pure espèce qui ne présente pas d'intérêt juridique ou encore d'un arrêt rendu dans le cadre du contrôle disciplinaire.

La portée d'un arrêt s'apprécie en effet au regard du type de publication ou de diffusion de l'arrêt qui en donnée par la Cour de cassation car cela révèle **l'importance que la chambre accorde à la décision qu'elle vient d'arrêter.**

Sur cette question, notez qu'il y a eu une ***évolution des règles*** de publication et de hiérarchisation des arrêts **à compter du 15 juin 2021.**

a) Arrêts rendus jusqu'au 15 juin 2021

Les arrêts mentionnent des **lettres** dont il faut connaître la signification :

D = diffusion sur la base de la Cour, mais sans publication. Ce sont les arrêts qui, pour les chambres, n'apportent rien à la doctrine de la Cour de cassation. Ils sont fréquemment qualifiés "d'arrêts d'espèce" (…) ;

B = publication au Bulletin d'information de la Cour de cassation (BICC, diffusé tous les quinze jours à tous les magistrats), comportant le sommaire des arrêts qui seront publiés, et dont la Cour estime nécessaire de porter rapidement la solution à la connaissance des magistrats du fond. Le sommaire des arrêts est élaboré au sein de la chambre qui a rendu la décision et tend à dégager ce qu'apporte l'arrêt à la doctrine de la Cour. Le lecteur avisé ne doit en aucun cas se contenter de la lecture du sommaire, dont la concision peut conduire à des interprétations erronées, mais doit absolument se reporter à l'arrêt lui-même, connaissance prise des moyens auxquels il est répondu ;

P = publication au Bulletin de la Cour de cassation, édité désormais uniquement en version numérique. Ce sont les arrêts qui ont une portée doctrinale, soit par la nouveauté de la solution, soit par une évolution de l'interprétation d'un texte au regard de la jurisprudence antérieure, soit enfin parce que la Cour n'a pas publié cette solution depuis longtemps (une dizaine d'années) et qu'elle entend manifester la constance de sa position ;

I = diffusé sur le site internet de la Cour de cassation : il s'agit des arrêts qui, de l'avis de la chambre, présentent un intérêt pour le grand public, parce qu'il s'agit d'une question de société ou parce que la solution a des incidences pratiques évidentes pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Ils sont parfois assortis d'un communiqué qui en précise la portée ;

R = ce sont les arrêts dont la portée doctrinale est la plus forte. Ils sont analysés au **rapport annuel d'activité de la Cour de cassation**, qui permet l'actualisation, en léger différé, de l'essentiel de l'évolution de la jurisprudence de la Cour.

b) Arrêts rendus à compter du 15 juin 2021

En **juin 2021**, la décision a été prise de **supprimer le BICC** (v. *supra*) et de faire évoluer les règles de classification dans un double objectif de clarification et de simplification.

Désormais, les **lettres** dont il faut connaître la signification sont les suivantes :

B = vise les arrêts **publiés au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation** (c'est-à-dire l'ancien « P »)

R = comme dans l'ancienne nomenclature, correspond aux arrêts **publiés au Rapport annuel d'activité de la Cour de cassation**

==> comme il est précisé sur le site de la Cour de cassation, « seules les classifications B ou B/R ont vocation à hiérarchiser les arrêts de la Cour de cassation »

Ensuite, certains arrêts peuvent faire l'objet d'une ***communication plus large*** pour diverses raisons : nécessité de faire œuvre pédagogique pour clarifier une question controversée, arrêts de principe, décision à fort impact social, économique...

Les vecteurs de cette communication sont identifiés de la manière suivante :

L = lettres de chambres qui présentent de manière synthétique et pédagogique les arrêts récents rendus par chaque chambre de la Cour de cassation. Il peut s'agir d'arrêts importants comme d'arrêts d'espèce.

C = communiqué de presse qui permet une communication au plus grand nombre

Sources :

- site de la Cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/comprendre-une-decision-de-la-cour
- X. BACHELLIER et J. BUCK LAMENT et M.-N. JOBARD-BACHELLIER, *La technique de cassation*, 10e éd., Dalloz, coll. Méthodes du droit, 2023
- J. et L. BORÉ, *Rép. Dalloz proc. civile*, V° Pourvoi en cassation

La méthode du commentaire d'arrêt

Le commentaire d'arrêt, exercice réputé difficile, a pour objet :

• La découverte et l'énoncé en termes juridiques du problème de droit posé à la juridiction qui a rendu l'arrêt (le jugement ou la décision) à commenter.

• L'analyse critique de la solution donnée par cet arrêt (jugement ou décision). Après avoir montré que vous avez compris la solution, il s'agit d'en proposer une explication et d'en dégager la portée, révélant ainsi votre capacité de raisonnement.

Avant d'entreprendre la rédaction du commentaire sur ce modèle, et pour y réussir, il faut se livrer à une préparation très minutieuse. Préparation et rédaction du commentaire d'arrêt sont assez caractéristiques pour qu'on puisse en donner une méthode générale.

La règle cardinale est : **il faut toujours partir de l'arrêt et revenir à l'arrêt**. Commenter l'arrêt, tout l'arrêt, rien que l'arrêt.

I/ Le travail préparatoire (au brouillon)

La préparation du commentaire demande beaucoup d'attention et se fait entièrement au brouillon. Elle comprend plusieurs opérations successives :

1) L'élaboration de la fiche d'arrêt

Après avoir lu l'arrêt, il est IMPERATIF d'élaborer une fiche d'arrêt comportant, dans l'ordre, les cinq rubriques suivantes :

- l'exposé des faits
- la reconstitution de la procédure
- l'argumentation du pourvoi / ou l'exposé des motifs des juges du fond
- le problème de droit
- la solution donnée par la Cour de cassation

***N.B.** La fiche d'arrêt est l'exercice incontournable dès que l'on doit lire et analyser un arrêt. Retenez en outre que c'est la fiche d'arrêt qui sert de trame à la rédaction de l'introduction du commentaire d'arrêt.*

- ***Etape n° 1 : Exposé des faits***

Il s'agit de *résumer les faits* qui ont engendré le litige en s'appuyant uniquement sur les éléments qui vous sont communiqués dans l'arrêt à commenter. Par conséquent, n'inventez pas des faits imaginaires ! Vous pouvez, le cas échéant, dans le cœur de votre devoir, émettre des suppositions et/ou hypothèses lorsque certains faits vous manquent et que leur connaissance permettrait d'enrichir l'analyse de la solution.

Veillez en outre à *qualifier juridiquement* les faits et notamment les parties en présence : celles-ci *ne doivent jamais être présentées de façon nominative* mais de manière juridique : par ex. on ne dira pas « M. X et Mme Y ont acheté un ensemble immobilier sis à … », mais « deux acquéreurs d'un ensemble immobilier sis à… ». Ou encore, lorsqu'il s'agit d'un litige mettant en cause un contrat de bail conclu entre M. X et M. Y, on veillera à présenter ces derniers comme « le bailleur ou le propriétaire », d'une part, et « le locataire ou le preneur à bail », d'autre part.

- ***Etape n° 2 : Reconstitution de la procédure***

Il s'agit de *résumer les étapes* et actes de la procédure qui se sont succédés jusqu'à l'arrêt à commenter. Là encore, il faut veiller à ne pas inventer des éléments qui ne sont pas communiqués dans l'arrêt. Il arrive ainsi que, dans un arrêt de la Cour de cassation, il ne soit pas précisé dans quel sens a statué la juridiction saisie en première instance. Vous n'avez que la solution adoptée au niveau de la cour d'appel. Si tel est le cas, peu importe, contentez-vous de cette information.

Notez que deux termes sont de nature à vous renseigner à cet égard :

- lorsqu'il est précisé, à propos de l'arrêt de la cour d'appel, qu'il s'agit d'un « arrêt *confirmatif* », cela signifie littéralement que la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance et donc qu'elle a statué dans le même sens que les premiers juges ;
- lorsqu'il est précisé au contraire que c'est un « arrêt *infirmatif* », cela signifie que la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance et donc que premiers juges et cour d'appel n'ont pas adopté la même solution.

- ***Etape n° 3 : Argumentation du pourvoi / Exposé des motifs de la cour d'appel***

Les arrêts de la Cour de cassation peuvent être de deux sortes : arrêt de rejet ou arrêt de cassation (v. *infra* Lecture d'un arrêt de la Cour de cassation). Selon les cas, vous n'aurez donc pas à développer les mêmes éléments dans cette partie de la fiche d'arrêt. Vous devrez ici résumer, soit l 'argumentation du pourvoi (si rejet), soit les motifs de la cour d'appel (si cassation). Cependant depuis 2023, les arrêts de cassation contenant une réponse motivée doivent reproduire le moyen. En ce cas, vous avez toutes les informations.

- ***Etape n° 4 : Question de droit***

C'est une phase critique du raisonnement. Une erreur à cet instant est fatale à tout le devoir puisqu'il s'agit de la détermination du sujet à traiter. Il s'agit de cerner exactement la question juridique résolue par la décision et de l'exprimer en termes juridiques précis.

Pour y parvenir, on recherche en quoi les thèses des parties s'opposent du point de vue juridique. Si l'arrêt à commenter émane de la Cour de cassation, on confronte la thèse de cet arrêt, soit à la thèse du pourvoi en cas de rejet, soit à la thèse de l'arrêt attaqué en cas de cassation. La confrontation des deux thèses opposées est facilitée par une tournure grammaticale souvent utilisée par la Cour de cassation : la thèse de l'arrêt attaqué est présentée la première et introduite par la locution conjonctive « *aux motifs que* », et la thèse du pourvoi vient ensuite, introduite par la conjonction « *alors que* ». (V. *infra* La lecture d'un arrêt de la Cour de cassation).

Si l'arrêt ou le jugement à commenter émane d'une juridiction du fond, on opposera les thèses juridiques présentées par les adversaires, en éliminant les arguments purement factuels, les allégations vagues ou accessoires.

Lorsque l'on a compris le problème posé, on l'énonce par écrit et au brouillon de la façon la plus précise possible. Cela exige souvent de nombreux tâtonnements.

Notez qu'avec les nouvelles règles de rédaction mises en place en 2019, les arrêts de la Cour de cassation sont plus explicites et, lorsqu'ils font l'objet d'une motivation enrichie, la question de droit est clairement identifiée. Cela facilite votre travail mais vous devez rester critique sur la manière dont la Cour de cassation a formulé cette question.

** N.B. Ecueil à éviter : pour saisir le contenu juridique de l'affaire, il faut écarter du raisonnement, sans les ignorer absolument, les intérêts immédiats des parties, la sympathie ou l'antipathie qu'inspire leur cause, les versions différentes qu'elles donnent des mêmes faits etc…*

- ***Etape n° 5 : Solution de la Cour de cassation***

Il s'agit ici de présenter la réponse donnée par la Cour de cassation au problème de droit en exposant les motifs de droit qui la sous-tendent.

* ***N.B. Rappel -*** *Précisions de vocabulaire :*

Un tribunal rend des jugements; une cour d'appel et la Cour de cassation rendent des arrêts ; le Conseil constitutionnel rend des décisions.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel ou au contraire rejette le pourvoi. En revanche, elle ne confirme pas ni n'infirme l'arrêt car elle n'est pas un troisième degré de juridiction. Il ne faut donc jamais dire que la Cour de cassation « a confirmé/infirmé l'arrêt d'appel ». On peut cependant tout à fait dire, lorsque les circonstances s'y prêtent, que la Cour de cassation « maintient l'arrêt d'appel » ou encore « approuve l'interprétation de la règle retenue par les juges d'appel », etc.

On parle de demandeur/demanderesse au pourvoi (et non de « pourvoyeur ») et de défendeur/défenderesse au pourvoi.

2) La recherche des idées et des connaissances sur le sujet

Il suffit de se remémorer les textes de lois applicables, les précédents jurisprudentiels, les théories doctrinales etc... tels que vus en cours et en td et qui viennent expliquer l'arrêt.

Pour vous aider, une manière de procéder consiste à répondre aux trois questions suivantes :

1. Quel est le **sens** de l'arrêt ?
2. Quelle est la **valeur** de l'arrêt ?
3. Quelle est la **portée** de l'arrêt ?

• SENS DE L'ARRÊT

Comment a-t-on appliqué les textes ? Les a-t-on déformés, complétés ? Il s'agit de donner un sens à l'arrêt par rapport à l'état des textes et à la jurisprudence, antérieure ou postérieure. C'est ici qu'il s'agit d'expliquer le raisonnement adopté par la juridiction à l'origine de l'arrêt et d'expliciter la signification des motifs de droit venant au soutien de l'arrêt.

• VALEUR DE L'ARRÊT

Il faut s'interroger sur les arguments avancés, rechercher les arguments qui auraient pu être utilisés et saisir la valeur de chacun de ces arguments. Le choix de la règle était-il opportun ? Le juge a-t-il exigé toutes les conditions posées par la règle de droit ? Et, si la réponse est négative, se demander pourquoi. Cela peut alors tenir à une grande diversité de facteurs explicatifs : outre les arguments purement juridiques, sollicitez les arguments d'ordre moral, sociologique, économique politique, psychologique, d'équité, etc…

• PORTÉE DE L'ARRÊT

Quelle est la portée de l'arrêt par rapport au droit positif : revirement ? complément ? retour en arrière ?

> **N.B.** Pour être bien sûr de ***comprendre la différence entre valeur et portée***, retenez ceci:
> la Valeur = c'est *la critique* proprement dite de la solution donnée (on dit souvent qu'il s'agit de « juger les juges ») ≠ la Portée =c'est *la place* de l'arrêt par rapport au droit antérieur et postérieur.

C'est au stade de la portée que vous devez apprécier s'il s'agit d'un arrêt d'espèce (peu ou pas de portée) ou de principe (grande portée).

Si c'est une décision ancienne : la situer et donner le droit positif postérieur afin de montrer quel a été l'impact de cet arrêt sur le doit positif.

Si c'est une décision récente : rechercher ce qu'elle apporte de nouveau, quelles seront les conséquences possibles sur le droit positif.

Examinez la force de la décision de la Cour de cassation, notamment lorsqu'elle utilise des formules comme « *à bon droit* » ou « *à juste titre* », la Cour entend donner plus de force à la position de la cour d'appel en l'approuvant. Lorsque la Cour de cassation, sans casser l'arrêt, l'approuve mais en reprenant les termes de la cour d'appel en utilisant des guillemets, cela montre sa volonté de prendre ses distances avec la position des juges du fond. Sa décision est donc moins forte dans ce cas. De même, soyez attentifs aux précisions suivantes : y a-t-il eu « substitution de motifs », moyen relevé d'office par la Cour de cassation, ou encore l'arrêt est-il maintenu « abstraction faite des motifs surabondants », la cassation intervient-elle avec ou sans renvoi …

Intéressez-vous aux fondements de la Cour de cassation, notamment aux visas lorsqu'il s'agit d'un arrêt de cassation rédigé selon les anciennes règles. Regardez s'il s'agit d'un arrêt de principe ou d'espèce.

Replacez également l'arrêt par rapport aux *positions doctrinales* développées sur la question.

* *N.B. Toutes ces questions* ***ne sont que des fils conducteurs****, indiquant les éléments qu'il convient d'aborder en élaborant le commentaire, mais elles ne trouvent pas toutes de réponse dans chaque arrêt.*

3) L'établissement d'un plan

C'est le second instant crucial du raisonnement.

Il s'agit de donner au devoir une architecture propre à faire ressortir l'intérêt de la question traitée. Les juristes sont attachés au *plan en deux parties* qui ne doivent *jamais* se présenter comme l'exposé successif des deux thèses en présence : => le plan I/La cour d'appel II/La Cour de cassation (pour un arrêt de cassation) ou I/Le pourvoi II/La Cour de cassation (pour un arrêt de rejet) est A BANNIR !

Les deux parties du plan doivent se présenter comme deux séries de réflexions tirées de deux points de vue abstraits différents, ou comme deux facettes d'une même idée. Cette remarque vaut aussi pour les commentaires comparés d'arrêts : sous cette forme, on propose deux arrêts, contradictoires ou non, ayant trait à la même question de droit ; l'exercice proposé est donc identique au commentaire d'un seul arrêt et on ne devra jamais analyser successivement les deux décisions.

Il n'existe pas de plan type de commentaire d'arrêt ! Tout dépend de la logique propre à chaque arrêt et de la teneur de votre commentaire.

Si vous le pouvez, essayez de trouver le plan à partir de l'arrêt lui-même (soit parce qu'il contient deux questions de droit distinctes, soit alors parce qu'il est possible de procéder à une « scission d'attendu », au sens où le plan est élaboré à partir des deux (ou trois) propositions distinctes de l'attendu).

Si ce n'est pas possible, réfléchissez à la manière la plus opportune et la plus logique de présenter le résultat de vos réflexions sur les trois questions phares - Sens ? Valeur ? Portée de l'arrêt ?. Par ex. :

I/ A) Contexte, état des lieux de la question posée

I/ B) Sens de l'arrêt (on décortique la solution pour l'expliquer)

II/ A) Valeur de l'arrêt (appréciation critique qui peut être positive ou négative)

II/ B) Portée de l'arrêt (permet une « ouverture » en fin de devoir).

Attention ceci n'est qu'un exemple ! Ce n'est pas un plan adapté à tous les commentaires. En outre, il faut toujours « habiller les intitulés » pour masquer ces termes trop génériques.

L'aisance à ce stade viendra avec le temps et avec l'entraînement ! Efforcez-vous de trouver des intitulés clairs et relativement courts. Et surtout, n'oubliez pas l'objectif de ce plan : c'est un plan de commentaire d'arrêt => les intitulés et la présentation de ses différentes articulations doivent toujours être en lien direct avec l'arrêt.

Avec le choix d'un plan se conclut la période de préparation du commentaire.

II/ La rédaction du commentaire

La forme de la rédaction n'est jamais trop bonne car de la précision du style dépend l'exactitude du raisonnement. L'introduction requiert de l'habileté, le développement, du savoir et de la rigueur, mais l'un et l'autre doivent comporter un véritable apport personnel.

Par conséquent on évitera toujours :

- Soit une pure paraphrase des attendus de l'arrêt
- Soit une simple citation d'articles du code invoqués au hasard.

1) L'introduction

Cette partie du travail réclame beaucoup d'application. L'entrée en matière est cruciale car c'est à ce moment là que le ton est donné.

L'introduction est en quelque sorte le baromètre de votre devoir. Un devoir avec une introduction bâclée ou confuse aura peu de chance de dépasser la moyenne. C'est sur ce passage que votre correcteur va se faire une première idée de la qualité de votre devoir. Or, comme disent les anglais, « *You never get a second chance to make a first impression* » !

L'introduction d'un commentaire d'arrêt suppose de la précision, de la rigueur et de la clarté. La structure de cette introduction *est très simple à maîtriser*. Elle est toujours la même, quel que soit l'arrêt ! Retenez en effet que ***l'introduction d'un commentaire d'arrêt n'est pas autre chose que la fiche d'arrêt « mise en forme »*** !

Plus précisément, les étapes de l'introduction sont toujours les suivantes :

- accroche
- fiche d'arrêt
- annonce du plan

a) *ACCROCHE* - *Eveil de l'intérêt du lecteur*

Il s'agit d'amener le lecteur, fictivement supposé ignorer le sujet, à s'y intéresser. Il faut donc trouver une idée frappante, une citation (juridique ou non) ou un fait connu de tout le monde qui présente une affinité avec la question que l'on va traiter.

Par exemple, si on commente un arrêt sur les conflits de lois dans le temps, la première phrase peut constater, déplorer ou célébrer l'évolution rapide de la législation moderne. Ensuite, il faut bien entendu veiller à ménager une transition pertinente (1 ou 2 phrases) pour faire le lien entre cette accroche et l'arrêt à commenter. C'est l'occasion de dire quels problèmes, autres que spécifiquement juridiques, sont soulevés par la question à traiter (intérêts économiques engagés, catégories sociales concernées, tendances morales et religieuses mises en cause).

b) *FICHE D'ARRÊT*

C'est la mise en forme du travail de dépouillement mené pendant la préparation.

** Ecueil à éviter : il ne faut pas recopier les attendus, ni utiliser les expressions spécifiquement judiciaires, telles que « le sieur X. »…*

1. *Exposé des faits et de la procédure (étapes n° 1 et 2 de la fiche d'arrêt)*

2. *Résumé des motifs de la cour d'appel OU de l'argumentation du pourvoi (étape n° 3)*
   Si l'arrêt commenté est un arrêt de cassation, il convient, avant d'énoncer le problème de droit, d'exposer les motifs de la cour d'appel dont l'arrêt est censuré par la Cour de cassation. Il s'agit seulement, à ce stade, d'en faire le résumé sans déflorer l'analyse de ces motifs qui interviendra dans le corps du devoir.
   Si l'arrêt commenté est un *arrêt de rejet*, c'est ici l'argumentation du pourvoi qui doit être résumée. Appropriez-vous les questions et argumentations soulevées dans le pourvoi pour les restituer de la manière la plus claire et la plus synthétique possible. L'écueil à ce stade est de se contenter de paraphraser ou, pire, de recopier l'argumentation du pourvoi.

3. *L'énoncé de la question de droit (étape n° 4)*
   C'est encore une fois l'exploitation de ce qui a été fait au cours de la préparation. Cet endroit du travail est déterminant, il faut, plus que partout ailleurs, veiller à la précision de l'expression.

   > ** Attention à la manière dont vous formulez le problème ou la question de droit. On lit trop souvent des formules telles que : « Nous pouvons donc nous poser la question de savoir… » **Retenez que la question de droit est celle qui a été posée à la Cour de cassation !** Il vaut donc mieux écrire « Se posait donc à la Cour de cassation la question de savoir… » ou « La Cour de cassation devait donc répondre à la question de savoir … »*

4. *La solution donnée par la Cour de cassation (étape n° 5)*

Après l'énoncé, on indique la solution donnée par l'arrêt commenté, sans encore prendre parti pour ou contre, car l'introduction doit être neutre.

c) ANNONCE DU PLAN

Enfin, en guise de transition, on amène l'annonce du plan choisi, en le justifiant rationnellement.

A ce stade, seules vos deux parties (ou trois selon les cas) doivent être annoncées en faisant apparaître, entre parenthèses, le numéro correspondant à la proposition qu'il annonce (I et II). N'annoncez pas encore le découpage interne à chacune de vos parties (les A et B). Cette annonce devra se faire au fur et à mesure de l'avancement de vos développements.

Exemple d'annonce rédigée (dernière phrase introduction) :

« *Apparemment harmonieuse et logique (I), la solution retenue dans l'arrêt ne doit pas masquer les imperfections et contradictions flagrantes (II) d'une jurisprudence qui peine à trouver sa voie* »

==> plan annoncé = I. Une logique apparente / II. Des contradictions flagrantes

2) La rédaction des développements

Il convient simplement de rappeler **que le commentaire n'est ni une paraphrase de l'arrêt, ni une récitation de cours**. On veillera en outre à soigner les transitions et annonces des parties (fin de l'introduction) et des sous-parties (dans le coeur du devoir).

La conclusion ? Vous le savez sans doute déjà, la tradition chez les juristes est que la conclusion doit être courte. Elle ne doit pas contenir un résumé de votre devoir ni même et surtout un élément fondamental du commentaire que vous n'avez pas su placer dans le corps de vos développements. Si vous n'avez rien de particulier à ajouter, retenez *qu'il n'est pas nécessaire de conclure*. Mieux vaut une absence de conclusion qu'une conclusion anecdotique ou qui se présente comme le simple résumé de ce qui a déjà été dit.

La méthode de la dissertation

La dissertation est un exercice que vous connaissez bien. Le fait qu'il s'agisse d'une dissertation *juridique* ne change rien à la méthode apprise au lycée. Pour rappel, souvenez-vous que l'objectif de cet exercice est de montrer votre **capacité de synthèse** et **votre capacité à mener une réflexion structurée**. Il ne s'agit pas de réciter votre cours en reproduisant le plan suivi en cours. On attend de vous une présentation imaginée et ordonnée par vous. On ne vous demande pas, bien sûr, d'inventer le droit. Néanmoins il vous est demandé de réorchestrer vos connaissances autour d'idées simples et claires et de suivre en cela une démarche linéaire, logique et illustrée.

=> pour résumer, vous devez chercher à construire un propos clair, argumenté servant une démonstration d'ensemble sur un sujet donné.

1) Etapes indispensables lors de la préparation

* **lire attentivement l'intitulé du sujet**
* **noter au brouillon l'intitulé exact** (tous les termes, la ponctuation, les guillemets etc..)
* **décortiquer et préciser 1) le sens de chaque terme de l'intitulé** (analyse littérale) **2) puis le sens de l'intitulé en entier** (analyse globale)
* **délimiter le sujet**, c'est-à-dire préciser, à l'aide de vos connaissances, les éléments entrant dans le sujet et au contraire les éléments qui sont hors sujet (il faudra justifier en introduction l'éviction de ces éléments)
* **définir une « problématique »** : cette problématique sera le coeur de votre devoir, l'interrogation, l'enjeu autour duquel toute votre démonstration sera construite. Pour y parvenir, il faudra puiser dans vos connaissances pour dégager les intérêts du sujet, les difficultés éventuellement nouvelles qu'il suscite au regard de l'actualité, du droit comparé, voire de la pratique, etc…
* **trouver un plan** : dites-vous qu'il n'y a que très rarement, sinon jamais, un seul bon plan. Il est rare qu'il ne soit pas possible de le construire de diverses manières. Le maître-mot en la matière est : faire simple et clair !

Ecueils du plan :

- Il faut éviter le plan aboutissant à des **redites**, la même question étant traitée deux fois.
- Il faut éviter les **plans disproportionnés**. Le plan doit être équilibré.

2) L'introduction

Ecueils de l'intro :

- Il faut éviter de tout dire dans l'introduction.
- Il faut éviter de présenter dans l'introduction des morceaux disparates qui se suivent sans se répondre, sans être les maillons successifs d'une chaîne qui constitue votre démonstration : l'intro doit servir votre propos en donnant à votre lecteur l'envie de continuer à vous lire.

C'est dire si l'introduction est un exercice difficile ! Voici une méthode : possible pour y parvenir : **4 étapes**

1ère étape de l'introduction : il s'agit **d'amener le sujet**, de le replacer dans son contexte, d'écrire d'emblée par exemple que le dol est un vice du consentement, parmi d'autres visés par le Code civil.

* *Deux écueils à éviter :* partir de t*rop loin*, en élargissant votre champ d'approche ; partir de *trop près*, en entrant brutalement, *ex abrupto* dans le sujet. Retenez que ces premiers développements sont, dans une certaine mesure, hors du sujet…puisqu'ils y amènent. Ils sont pourtant nécessaires.

2ème étape de l'introduction : elle tend à **définir le sujet** : indispensable ! Une introduction sans aucune définition des termes du sujet est une grave erreur méthodologique qui envoie un très mauvais signal à votre lecteur ! Il sera difficile de remonter dans son estime ensuite. D'autant que, d'expérience, un tel « oubli » trahit dans la quasi totalité des cas une faille dans la préparation du sujet et il est bien rare que le reste de la copie soit pertinent et rigoureux…

3ème étape de l'introduction : il s'agit de **présenter le sujet** par rapport à un certain nombre de considérations, d'en montrer les intérêts pratiques, d'en évoquer déjà les implications sociales, économiques, environnementales…, voire d'en décrire les divers aspects sur le terrain de l'histoire et, s'il y a lieu, du droit comparé. Ce morceau de l'introduction est important parce que, tout comme dans l'ouverture d'un opéra on entend déjà le grand air modulé (ou les grands airs modulés), dans une dissertation le ou les thèmes doivent déjà se manifester de manière mélodique.

4ème étape de l'introduction : elle ne doit pas être un « fourre-tout » où vous iriez mettre tout ce qui ne trouve pas de place ailleurs dans votre dissertation. Cette phase n'a qu'une fonction : **amener votre plan** et cela avec la force de l'évidence qui oriente votre démarche et fonde votre démonstration. Evitez alors d'égarer votre lecteur sur de fausses pistes en évoquant, comme par acquis de conscience, des plans auxquels vous avez songé mais que vous n'avez pas choisis.

3) La rédaction des développements

La rédaction doit bien évidemment être très soignée. Vous devez vous efforcer de donner du « liant » à l'ensemble de votre devoir, ce qui suppose notamment de soigner les annonces et transitions.

Vous devez vous rappeler à ce stade que l'exercice consiste ici à proposer une démonstration, à défendre une théorie ou une idée de manière rigoureusement argumentée en puisant dans vos connaissances (CM + TD).

Au moment de prendre la plume, vous devez donc veiller :

- à n'utiliser vos connaissances qu'en ce qu'elles servent le fil de votre démonstration. Autrement dit : pas de récitation de cours !
- à toujours partir d'une idée que l'on illustre avec un ou deux exemples (tirés de la loi, de la jurisprudence, de l'histoire…) et non l'inverse ;
- à éviter les inventaires à la Prévert avec une succession d'exemples/idées sans lien les uns avec les autres.

La méthode du cas pratique

Objectif : Une situation de fait vous est exposée et l'on vous demande d'apporter à la ou aux questions qui en résultent une ***réponse juridique argumentée***. Cet exercice tend à vous entraîner à l'application pratique de connaissances. Il est aussi l'occasion pour vous de construire un raisonnement juridique logique et motivé.

Avant de commencer un cas pratique, il convient de **lire l'ensemble** du cas qui peut parfois être divisé en plusieurs questions. Il convient de s'imprégner de la question en lisant plusieurs fois l'énoncé.

La question peut vous être posée en dehors de tout procès. Vous êtes alors consultés dans la perspective d'un prochain contentieux. Le cas pratique peut aussi concerner un conflit ouvert, le procès étant en cours : « consultation sur les chances de succès d'une prétention, d'une voie de recours… ».

1ère étape : l'analyse des faits.

Un contre-sens à ce stade serait très nuisible. La présentation la plus claire et la plus adéquate est celle qui respecte la chronologie des événements.

Cet examen attentif des faits est indispensable pour les deux premières opérations d'analyse. Il vous permet :

- d'une part, de **dégager les conflits d'intérêts** : ce qui a donné ou peut donner lieu au litige, les personnes impliquées, ce qu'elles peuvent défendre, ce qu'elles peuvent contester, ce que chacune désire obtenir, ce que chacune redoute ;
- d'autre part, de **distinguer les faits utiles des faits inutiles** : dans le « cas pratique », il y a des faits entremêlés et certains peuvent être présentés d'une façon volontairement maladroite ou surabondante.

2ème étape : la qualification juridique des faits.

Il s'agit de qualifier juridiquement :

- d'une part, ***les situations*** : par exemple une promesse de mariage (fiançailles) a été consentie ; un mariage a été célébré ; un dommage a été subi en raison d'une faute… ;

- d'autre part, ***les prétentions*** : par exemple, untel demande la réparation des dommages subis ; unetelle prétend que le mariage célébré est entaché d'une cause de nullité ; untel souhaiterait établir un lien de filiation avec quelqu'un...

Cela vous permet alors de formuler de façon précise et juridique les questions soulevées par le cas qui vous est soumis.

3ème étape : détermination de la ou des règle(s) de droit applicable(s).

La détermination de la règle de droit applicable, c'est-à-dire du **fondement** de l'action. Cette opération découle de la qualification juridique des faits (fiançailles ? mariage ? PACS ? concubinage ? Divorce ? Séparation de fait ?...).

N.B. : la réponse peut être vite atteinte si le cas pratique est simple. Mais le cas peut être complexe et impliquer des réponses successives se commandant éventuellement les unes les autres. Plusieurs fondements sont souvent envisageables et il convient de les lister et d'évaluer leur pertinence respective (par ex. envisager plusieurs procédures de divorce possibles). Il se peut aussi que la réponse qui vient de la sorte à l'esprit ne soit pas suffisante et qu'il soit nécessaire d'envisager les objections, les arguments pouvant être, en réponse, avancés par un contradicteur.

4ème étape : exposé de la solution.

Il ne suffit pas de répondre par oui ou par non. Il faut **motiver votre choix** d'une manière précise et exhaustive. La qualité de votre démarche est tributaire de vos connaissances et de votre ingéniosité. Ne pas conclure en des termes trop tranchés. Le mieux : « Il semblerait que… » « Il apparaît que… ».

5ème étape : élaboration du plan et rédaction :

Le « plan » d'un cas pratique **doit être très simple**. Il sert uniquement à présenter les différentes étapes de votre raisonnement afin que l'on vous suive sans aucune difficulté. **Ne vous lancez surtout pas dans la recherche d'un plan trop élaboré ou thématique** comme on peut l'exiger pour une dissertation.

Tout dépend de la manière dont le cas est rédigé :

- Soit plusieurs questions vous sont posées et il faut y répondre successivement ;
- Soit la question se résume à « Qu'en pensez-vous ? » ou encore « Quid juris » ? » ou « donnez votre avis sur chacun des problèmes » et votre plan devra alors s'articuler autour des différentes questions et situations litigieuses identifiées lors de l'analyse du cas. Ex : I/ La rupture des fiançailles II/ La demande en divorce de Lucie III/ La filiation de Jean…

Ensuite, **<u>pour chaque question soulevée</u>**, **rédigez** votre argumentation en suivant cette trame :

- après avoir précisé la **question de droit** en termes juridiques,
- vous devez vous emparer des **fondements envisageables** (parfois un seul fondement est envisageable) et les traiter successivement en commençant par ceux qui vous semblent les moins pertinents (certains fondements peuvent ainsi être rapidement éliminés)
- puis, **pour chacun des fondements** envisagés, vous devez =

  <u>1° Vérifier si les conditions de la règle sont réunies en l'espèce</u>, ce qui veut dire que vous devez envisager chaque condition et expliquer en quoi elle vous semble remplie ou non : il faut bien justifier vos propos en argumentant, tant en droit (la loi *lato sensu*, la jurisprudence…) qu'en fait (les faits de l'espèce). Si cette première condition est remplie, vous passez à l'examen de la condition suivante ; si une condition n'est pas remplie, vous devez conclure directement à la non application du texte et passer à l'étude du fondement suivant le cas échéant ;

  2° Une fois toutes les conditions vérifiées, vous devez <u>expliquer les effets attendus de l'application de la règle</u> ainsi identifiée ;

  3° Vous devez <u>récapituler</u> le ou les fondements qui vous paraissent pouvoir être mis en œuvre, préciser les avantages et inconvénients respectifs de chaque fondement au regard des divers intérêts en présence.

*** <u>Écueils à éviter :</u>**

- Le cas pratique n'est **pas une dissertation**, il ne s'agit pas d'un travail d'ordre théorique. Donc pas de récitation de cours désincarnée ; tout doit tendre vers la solution aux questions posées.
- Ce n'est **pas non plus un simple *quizz*** où il vous serait seulement demandé de répondre par oui ou non : vous devez ***argumenter,*** expliquer vos solutions, en droit et en fait ;
- **Ne perdez pas de temps à recopier ou tenter de résumer l'intégralité des faits** dans une « introduction » : commencez tout de suite dans le vif du sujet en précisant simplement par exemple qu'à l'occasion de telle situation, plusieurs questions doivent être examinées et vous annoncez vos I., II, III., etc...

La méthode du commentaire d'article

Le commentaire d'article est un exercice malheureusement négligé dans la formation des juristes ; il est trop souvent éclipsé par le commentaire d'arrêt ou le cas pratique. C'est un tort ! Il s'agit en effet d'un exercice essentiel qui vous sera utile :

- non seulement, *tout au long de votre parcours universitaire* : savoir analyser et commenter un article vous permettra notamment de mieux apprécier la valeur et la portée d'un arrêt le mettant en oeuvre, ou encore d'en maîtriser les enjeux dans le cadre de la résolution d'un cas pratique ou de l'élaboration d'une dissertation,
- mais aussi à l'occasion de *l'exercice de la profession juridique* que vous aurez choisie : avocats, juristes d'entreprise, contract managers, magistrats, enseignants-chercheurs etc…, tous ces « professionnels du droit » doivent être en mesure d'expliquer et d'analyser les règles de droit qui constituent la matière première à laquelle ils puisent.

L'***objectif du commentaire d'article*** est de proposer une analyse critique de l'article au regard de son contexte. Au fond, il s'agit de faire comme pour un commentaire d'arrêt, les deux exercices appartenant à la catégorie plus vaste des *commentaires de texte* ! L'idée est donc, comme toujours, de ***jouer le jeu du commentaire*** en ne perdant jamais de vue cette règle d'or : **le but est de commenter l'article, tout l'article et rien que l'article**. Même si votre propos va nécessairement devoir intégrer des éléments extérieurs tels que les lois antérieures ou postérieures, la jurisprudence, la doctrine, etc…, il devra toujours être orienté vers l'analyse de l'article.

Par conséquent, une fois encore, ***deux écueils*** doivent être évités :

- une simple *paraphrase* de l'article ;
- prendre l'article comme prétexte pour *une dissertation* ou, selon les cas, pour *un commentaire d'arrêt* (ce qui peut être tentant lorsque l'article à commenter ne fait que consacrer ou contrecarrer, c'est selon, une jurisprudence).

I/ Le travail préparatoire (au brouillon)

Ce travail préparatoire est essentiel. Le but de l'exercice étant d'analyser un article sous toutes ses facettes, retenez qu'il faut alors *vraiment exploiter* le texte de l'article. Pour prendre une image que l'on donne souvent à cette occasion, dites-vous qu'au stade préparatoire vous devez *presser le texte* - comme un citron - pour en faire ressortir toute la pulpe. Vous devez « faire parler le texte » : que dit-il précisément ? D'où vient-il ? Quelle situation entend-il régir ? N'y a-t-il pas des lacunes ou au contraire des « lourdeurs » voire des redites ? Etc…

Comme pour le commentaire d'arrêt, la phase préparatoire se décompose en trois étapes distinctes :

1) L'élaboration de la fiche d'identité de l'article

Vous devez répondre successivement aux 4 questions suivantes :

- **1° qui est *l'auteur* de l'article** (*origine* de l'article) ? c'est ici s'interroger sur l'origine et donc la valeur de l'article en fonction de son auteur - loi (ordinaire ? constitutionnelle ? organique ?), ordonnance de l'article 38, règlement, traité international, codification savante…
- **2° quelle est *la date* de l'article** (situation *temporelle* de l'article) ? permet de situer l'article dans le *continuum* de l'histoire et de l'évolution juridiques.
- **3° quelle est *la place* de l'article** (situation *géographique* ou *spatiale* de l'article) ? Cette interrogation est importante lorsqu'il s'agit de commenter une disposition codifiée ; elle invite à situer l'article au sein du plan retenu dans le code considéré. Ce peut être également à cette occasion que l'on opère le constat de ce qu'un article n'est pas codifié - que la disposition concernée ne figure donc dans aucun code. Cette information est très pertinente car il s'agira alors d'apprécier l'opportunité d'une éventuelle codification…
- **4° quel est *l'objet* de l'article** ? Quelle situation appréhende-t-il ? A quoi sert-il ? Quelle solution propose-t-il ?

** Retenez que ces éléments vont, comme les différentes rubriques de la fiche d'arrêt, être utilisés ensuite dans l'introduction de votre commentaire.*

2) L'analyse de l'article

a) Analyse littérale et grammaticale de l'article

Vous devez, ***tout d'abord,*** *décortiquer* le texte et vous attacher à *en* ***définir chaque terme***. C'est l'analyse « mot à mot » ou analyse littérale, ce que l'on appelle « la glose » de l'article, terme qui se réfère aux commentaires et analyses juridiques qui figuraient sur les manuscrits au Moyen Age (notez que la glose, au sens de commentaire littéral, peut également être littéraire, philosophique…). Identifiez, à ce stade, le ou les concept(s)-clé du texte, les termes issus du langage courant et dépourvus de toute spécificité juridique, les termes purement juridiques, les termes polysémiques, les termes dont le sens a pu évoluer au fil du temps… C'est également à cette occasion que vous devez vous intéresser au ***style*** de l'article en relevant le cas échéant son caractère désuet, classique ou moderne, son élégance ou au contraire sa « lourdeur », etc…

Vous devez mettre en évidence, ***ensuite, la structure grammaticale de l'article***. Ces éléments sont très importants et ne doivent pas être négligés ! En effet, même si elle mobilise des connaissances qui sont extra-juridiques (à vos Bescherelle !), l'analyse grammaticale et stylistique de l'article va, non seulement pouvoir nourrir votre analyse juridique sur le fond, mais aussi pouvoir vous aider à trouver le plan de votre commentaire. Il s'agit notamment de distinguer les propositions principales et les propositions subordonnées, d'identifier les mots de liaison, les conjonctions de coordination, la ponctuation, l'utilisation d'adverbes… C'est également le moment où l'on met en évidence les découpages apparents du texte : alinéas, retours à la ligne, numéros …

b) Analyse globale de l'article

A ce stade, vous devez vous efforcer de répondre aux trois questions suivantes :

1. Quel est le **sens** de l'article ?
2. Quelle est la **valeur** de l'article ?
3. Quelle est la **portée** de l'article ?

- ***Quel est le sens de l'article ?***

Quelle réponse le texte apporte-t-il à la question qui en est l'objet ? Quelle est la méthode retenue par l'auteur : énoncé d'un principe général, ou au contraire élaboration d'une liste, renvois éventuels à d'autres textes, règle complète (régime appréhendé dans son intégralité au sein de l'article) ou règle partielle (éventuellement complétée par d'autres règles ou par la jurisprudence…), etc… Il s'agit d'expliciter le raisonnement juridique à l'œuvre au sein de l'article.

- ***Quelle est la valeur de l'article ?***

Il s'agit ici d'évaluer la pertinence de la réponse apportée par l'article à la situation qu'il prétend régir. Pour ce faire, deux types de regards peuvent être portés sur le texte :

- *regard sur les raisons du texte* (l'amont du texte) : pourquoi a-t-on adopté ce texte ? Contexte législatif, jurisprudentiel, doctrinal, économique, politique, etc… Quel était le but poursuivi par son auteur ?
- *regard sur les implications du texte* (l'aval du texte) : Apprécier la valeur du texte consiste alors à se demander si le but ainsi identifié a vraiment été atteint. La méthode choisie était-elle adaptée ? C'est à ce stade qu'il est important de s'intéresser au domaine d'application du texte : est-il précisé dans le texte ? Si oui, est-ce une délimitation pertinente ? Si non, pourquoi, et comment déterminer ce champ ? etc…

- ***Quelle est la portée de l'article ?***

Il s'agit de situer l'article dans le droit positif. S'agit-il d'un texte approuvé par la doctrine ? Par les professionnels du droit (et éventuellement, distinction possible selon les professionnels dont l'accueil peut varier, entre notaires ou avocats par exemple) ? La jurisprudence en a-t-elle donné une interprétation conforme à l'intention initiale de son auteur ? Le texte a-t-il suscité des controverses doctrinales, le cas échéant, prolongées par des controverses jurisprudentielles ? Ce texte a-t-il un avenir ? N'envisage-t-on pas au contraire une réforme ?

3) L'établissement du plan

Le meilleur plan pour commenter un article est celui qui « colle » complètement au texte en s'appuyant sur la structure interne du texte (structure logique mais aussi structure grammaticale v. *supra*). Autant que faire se peut, chaque partie (I/ II/), sous-partie (A/ B/) et sous-sous-partie (1° 2°) doit correspondre au commentaire de chacun des mots ou groupes de mots contenus dans l'article.

Exemple n° 1 : **Commentaire de l'article 544 du code civil** « *La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue,(//) pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements* ». Césure du texte = la virgule sépare deux propositions fondamentales qui révèlent la structure du texte. Première proposition : principe du caractère absolu du droit de propriété ; Deuxième proposition : limites au caractère absolu du droit de propriété. D'où la possibilité d'envisager le plan suivant :

I.- L'absolutisme du droit de propriété (« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue »)

A - Un droit subjectif (la propriété « c'est *le droit* de jouir et de disposer des choses »)

1 droit réel (pouvoir direct sur une chose (« les choses » : biens meubles ou immeubles, biens corporels ou incorporels…)

quelle prérogatives concrètes (« de jouir et disposer ») : usus, fructus, abusus.

B - Un droit fondamental (« de la manière la plus *absolue* »)

Caractère absolu => renvoie au fondement de la propriété qui se présente comme un droit fondamental, voire comme une liberté fondamentale protégée par des textes à valeur supra législative : Art. 2 DDHC (bloc de constitutionnalité : jurisprudence du conseil constitutionnel) ; CEDH, etc…

II.- Les limites à l'absolutisme du droit de propriété (« pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements »)

Idée d'une limitation de l'exercice du droit de propriété. Et là, deux possibilités :

- *Soit* 1 plan construit à partir des sources de ces limitations : A. Les lois et les règlements (seules sources envisagées par le texte - sources écrites) B. Les sources non visées par le texte (la jurisprudence, la convention - sources vivantes)
- *Soit* 1 plan à partir des différents types d'intérêts pouvant justifier une atteinte à la propriété : A/ Au regard d'autres intérêts privés B/ Au regard de l'intérêt général

<u>Exemple n° 2</u> : **Commentaire de l'article 515-1 du code civil** « *Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, // pour organiser leur vie commune* ». Texte qui souligne le caractère hybride du PACS : c'est certes un contrat mais dont le but est l'organisation de la vie commune, sur le modèle du mariage, ce qui le rapproche de l'institution. Et ces deux aspects se retrouvent successivement dans ce texte : c'est un contrat soumis comme tel à certaines conditions (I) mais dont le but est spécifique : l'organisation de la vie commune des contractants (II)

Plan possible : I. Les conditions du PACS A- Conditions de forme B- Conditions de fond (les conditions de forme ne sont pas précisées dans l'article mais elles existent et il est donc important de les mentionner. Comme le coeur du devoir se trouve aux I/ B et II/A, on prendra le soin de traiter les conditions de fond, seules envisagées par le texte, dans le I/B) // II. Les effets du PACS - A- Effets patrimoniaux B- Effets personnels (c'est l'analyse de la notion d'organisation de la vie commune visée à l'article qui conduit à envisager ces deux aspects de la vie commune, patrimoniaux et personnels).

Sinon, un plan qui fonctionne toujours pour un commentaire d'article : à partir de la structure hypothétique de toute règle de droit. Toute règle peut être énoncée sous la forme suivante : « Si telle hypothèse est remplie… alors, tels effets se produiront » (conditions/ effets) => d'où le plan reprenant I/ L'hypothèse de la règle II/ Les effets de la règle ! Il faut bien sûr « habiller » ces intitulés pour qu'ils correspondent à l'article commenté !

II/ La rédaction du commentaire

1) <u>L'introduction</u>

Retenez que l'objectif de l'introduction est de présenter le texte et d'expliquer la manière dont vous avez choisi de l'analyser. Il s'agit donc d'utiliser le travail préparatoire.

Schématiquement, la structure de l'introduction d'un commentaire d'article se présente comme suit :

a) Eveil de l'intérêt du lecteur

Là encore, il s'agit de trouver une phrase « d'accroche » pertinente de nature à éveiller l'intérêt du lecteur. Ce peut être une citation, une réflexion d'ensemble, etc… à condition qu'il y ait un lien avec l'article à commenter. Ensuite, quelques phrases devront réduire progressivement le propos sur l'article lui-même. Il faut donc ménager une transition pertinente et stimulante entre l'accroche proprement dite et l'article que vous allez présenter puis commenter.

* *Variante* : il est possible de commencer d'emblée par la citation de l'article (s'il n'est pas trop long bien sûr…). Ensuite, une ou deux phrases ménagent judicieusement la transition vers la présentation de l'article etc…

b) Fiche d'identité de l'article

Il convient ici de *mettre sous forme rédigée* les divers éléments mis en exergue dans la première étape préparatoire (auteur, date, place et objet du texte).

c) L'intérêt de l'article (et de son analyse)

Il s'agit ici de mettre en évidence l'intérêt de l'article pour la compréhension d'un mécanisme, d'une institution ou même d'une matière et, par la même occasion, de révéler les intérêts que présente le commentaire de cet article aujourd'hui. C'est une étape importante qui va permettre de mettre en valeur le sujet qui vous a été donné. C'est l'occasion de préciser les implications, tant théoriques que pratiques, d'une bonne connaissance de l'article à commenter. C'est ici qu'il convient d'insister sur le caractère crucial d'un texte pour régir telle ou telle situation. Cela pourra par ex. donner plus de corps à la critique de l'article dont vous pourriez estimer qu'il ne s'est pas emparé correctement de la question.

d) Annonce du plan

Cette annonce doit être habilement menée. Pour montrer que vous jouez pleinement le jeu du commentaire de texte, efforcez-vous de partir de la structure du texte lui-même, de l'expliquer et de montrer en quoi le plan que vous avez choisi pour le commenter s'appuie, directement ou indirectement, sur cette structure. Là encore les **titres doivent être apparents.**

consignes générales pour l'introduction

- l'introduction ne doit pas trop entrer dans le détail.
- l'introduction ne doit pas trop s'éloigner du texte, tout en veillant à ne pas en commencer l'analyse.
- l'introduction se doit d'être neutre ; vous ne devez pas encore donner votre point de vue, du moins pas de manière trop saillante, trop tranchée.
- l'introduction doit être claire et pédagogique. Elle doit rappeler la base.
- l'introduction doit être l'occasion d'évoquer les grands principes et notions en jeu, le ou les grands arrêts en rapport avec l'objet du texte, les grands noms de la doctrine éventuellement… Mais sans entrer dans la discussion !

2) La rédaction des développements

La rédaction doit bien évidemment être très soignée. Vous devez vous efforcer de donner du « liant » à l'ensemble de votre devoir, ce qui suppose notamment de soigner les annonces et transitions.

Vous devez vous rappeler à ce stade que l'exercice consiste ici à proposer une analyse critique d'un article, ce qui suppose donc de bien veiller :

- à toujours partir du texte
- pour ensuite donner des éléments d'explication et, le cas échéant, de critiques
- tout en prenant bien le soin d'illustrer votre propos par des exemples

=> en sorte que votre devoir ne doit laisser aucune partie de l'article sans explication, de même qu'il ne doit pas contenir de développements sans aucun lien avec l'article !

Là encore, il n'est pas indispensable de conclure. Et, si vous concluez, faites court !

Bibliographie indicative d'ouvrages de méthodologie

1° Sur la méthodologie en général

- F. Grua et N. Cayrol, *Méthode des études de droit*, 6e éd., Dalloz, coll. Méthodes du droit, 2024 -- *accessible sur la base Dalloz*

- D. Mazeaud et N. Blanc, *Méthodes générales de travail, Réussir les écrits et les oraux*, 6e éd., LGDJ, 2025

2° Sur la lecture des arrêts de la Cour de cassation

- 1 ouvrage : M.-N. Jobard-Bachellier, X. Bachellier et J. Buk Lament, *La technique de cassation*, 10e éd., Dalloz, coll. Méthodes du droit, 2023 -- *accessible sur la base Dalloz*

- 1 fiche méthodologique : J.-F. Weber, « Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile », *BICC*** *15 mai* 2009, n° 702*,* disponible sur le *site de la Cour de cassation (*https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/comprendre-une-decision-de-la-cour/comprendre-un-arret-de-la-cour-de*)*

*** Bulletin d'information de la Cour de cassation*

- 1 fascicule : J. et L. Boré, *Répertoire Dalloz procédure civile*, *V°* Pourvoi en cassation (actualisé 2023), spéc. n° 248 à 634 sur les divers moyens de cassation

- Articles :
  - J.-P. Ancel, « Le manque de base légale », *BICC* 1er avril 2010, n° 719
  - A. Perdriau, « Comment se manifeste le contrôle qu'exerce la Cour de cassation ? », *LPA* 2001, n° 256, p. 17
  - v. également le dossier publié aux *Petites Affiches LPA* 25 janv. 2007, n° 19 et notamment le Rapport de synthèse de Ph. Waquet, p. 47.

N.B. pour parfaire votre connaissance de l'institution, de son rôle et de l'articulation entre le contrôle de cassation et les pouvoirs des juges du fond, vous pouvez utilement consulter le site de la Cour de cassation (outre les BICC, v. les différentes fiches dans la rubrique « Décisions / Communiqués / *Comprendre* »).

3° Sur le commentaire d'article

- J.-L. Sourioux et P. Lerat, *L'analyse de texte, Méthode générale appliquée au droit*, 5e éd., Dalloz, coll. Méthodes du droit, 2004 -- *accessible sur la base Dalloz*